ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 22-Г11-14

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 11 февраля 2011 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Корчашкиной Т.Е.,
судей Назаровой А.М., Задворнова М.В.

рассмотрела в судебном заседании 11 февраля 2011 г. частную жалобу Джажиева Олега Хазбиевича на определение судьи Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 22 ноября 2010 г., которым возвращено заявление Джажиева О.Х. о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Назаровой А.М., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Джажиев О.Х. обратился в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, компенсации морального вреда, взыскании расходов на оплату услуг представителя, в обоснование которого ссылался на то, что вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2008 г. с Министерства внутренних дел Республики Северная Осетия-Алания в его пользу была взыскана задолженность по дополнительному денежному содержанию. Указанное судебное постановление исполнено только 28 сентября 2010 г., что, по мнению заявителя, свидетельствует о нарушении его права на исполнение судебного

акта в разумный срок.

Определением судьи Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 22 ноября 2010 г. указанное заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок возвращено заявителю.

В частной жалобе Джажиева О.Х. ставится вопрос об отмене определения судьи Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 22 ноября 2010г. как вынесенного с нарушением требований закона.

Баскаева Т.И., Джажиев О.Х., будучи извещены о времени и месте рассмотрения частной жалобы, в судебное заседание Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не явились, в связи с чем на основании статьи 354 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

Проверив материалы, обсудив доводы частной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит частную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» настоящий Федеральный закон вступает в силу с 4 мая 2010 г.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.

Положениями части 8 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части 3 статьи 244.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано в суд до окончания производства по исполнению судебного акта, но не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, или не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судья возвращает заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству установит, что

заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу.

Разрешая вопрос о принятии заявления Джажиева О.Х. о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, судья Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания исходил из того, что право заявителя на исполнение судебного акта в разумный срок не нарушено в связи с незначительным временем исполнения судебного акта.

Судебная коллегия находит процессуальное решение судьи о возвращении заявления о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок соответствующим требованиям закона.

Соглашается Судебная коллегия и с выводом судьи о том, что заявителем не были представлены документы, с достоверностью подтверждающие факт его обращения в Европейский Суд по правам человека по мотивам нарушения его права на исполнение в разумный срок решения Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2008 г.

Вместе с тем, Судебная коллегия приходит к выводу о том, что исходя из положений статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения. Требования Джажиева О.Х. о взыскании денежной компенсации морального вреда, а также расходов на оплату услуг представителя заявленные в рамках обращения за присуждением компенсации на основании положений названного Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ, не могут быть рассмотрены Верховным Судом Республики Северная Осетия-Алания, поскольку к подсудности указанного суда законом не отнесены.

Кроме того, Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что по смыслу пункта 1 части 1 статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лицами, не имеющими права на обращение с заявлением о взыскании компенсации, являются представители, чьи полномочия не подтверждены в установленном порядке лицами, имеющими право требовать присуждения компенсации в соответствии с положениями Федерального закона № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

Как усматривается из материала, к заявлению, поданному Баскаевой Т.И. от имени Джажиева О.Х., о взыскании компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, приложена ксерокопия доверенности от 5 апреля 2010 г., выданной доверителем до вступления в силу названного Федерального закона, в которой это конкретное полномочие не указано, и в силу изложенного доверителем оговорено быть не могло.

Также настоящее заявление о взыскании компенсации содержит реквизиты банковского счёта Баскаевой Т.И., а не самого лица, обращающегося

в суд за присуждением денежных средств, что противоречит требованиям статьи 244.3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми в заявлении о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок должны быть указаны реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.

При таких обстоятельствах у Судебной коллегии не имеется оснований полагать, что Баскаева Т.И. наделена правом на подачу вышеуказанного заявления от имени и в интересах Джажиева О.Х.

Принимая во внимание изложенное, доводы частной жалобы являются несостоятельными, и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного постановления, поскольку оно соответствует положениям Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и требованиям действующего гражданского процессуального законодательства.

Руководствуясь статьёй 374 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

определение судьи Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 22 ноября 2010 г. оставить без изменения, частную жалобу Джажиева О.Х. – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи